

건강보험심사평가원 상임감사

권 고

제 목 약가 사후관리 재평가 신청 기한 관리 미흡

관 계 부 서 약제관리실

내 용

1. 업무개요

약제관리실은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 및 「약제의 결정 및 조정 기준」에 따라 실거래가 조사에 따른 약제 상한금액 조정 및 미청구 미생산·유효기간 도과 의약품 급여목록 삭제 등 약가 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조의2 등에 따르면 건강보험심사평가원은 약제에 대한 요양급여의 결정 및 조정 등의 평가결과와 함께 평가결과에 이견이 있을 경우 30일 이내에 재평가 또는 독립적 검토를 거친 재평가를 신청할 수 있다는 내용을 서면 또는 전자문서로 통보하여야 하며 신청인은 통보받은 날로부터 30일 이내에 의견 제출 등 재평가 신청을 할 수 있도록 되어 있다.

또한 재평가 신청 가능 기한 준수 및 관리를 위해 「급여의약품 목록관리 업무매뉴얼」 등을 제정하여 평가결과 통보 후 유선 확인 등의 방법으로 등기 수신 여부를 별도 확인하도록 하고 있다.

따라서 약제관리실은 평가결과에 따라 신청인이 재평가 신청 가능 기한을 준수할 수 있도록 평가결과와 함께 통보받은 날을 기준으로 재평가 신청 가능 기한 등을 안내·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 대상기간 동안 재평가 신청 가능 기한 관리 내역 점검 결과 [별표 1] “재평가 신청 기한 경과 내역”과 같이 통보받은 날로부터 30일이 경과하여 기한이 지났음에도 불구하고 적절한 조치 없이 재평가 신청을 받아 실시한 사례를 확인하였다.

또한 재평가 신청 가능 기한 준수 여부를 정확하게 판단하기 위해서는 통보받은 날에 대한 명확한 기준과 함께 객관적인 증빙 수단이 수반되어야 하나 법적 효력을 지닌 등기수신일 대신 담당자와의 유선 통화 기록 등을 근거로 통보받은 날을 정하고 있어 사후 검증에 한계가 있음을 확인하였다.

그 결과 약가 사후관리 업무의 신뢰성이 저하될 위험이 있으며 재평가 신청 가능 기한이 동일한 조건으로 적용되지 못하는 등 형평성이 저해될 우려가 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 약가 사후관리 업무와 관련하여 재평가 신청 기한 관리 방안을 마련하고 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 보험수가상임이사는 약가 사후관리 업무와 관련하여 재평가 신청기한 준수 여부를 적절하게 판단하기 위한 관리 방안을 마련 하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1]

재평가 신청 기한 경과 내역

순번	구분	업체명	등기수신일 (등기발송일)	재평가신청일 (접수일자)	경과일수
1	미생산	㉠ 제약사	2024-08-23	2024-09-24	32
2	미생산	㉡ 제약사	2023-08-23	2023-09-27	35
3	미청구	㉢ 제약사	2023-02-20	2023-03-31	39
4	미생산	㉣ 제약사	2022-08-23	2022-09-26	34
5	미청구	㉤ 제약사	2022-08-23	2022-09-23	31
6	미청구	㉥ 제약사	2022-08-23	2022-09-23	31
7	미청구	㉦ 제약사	2022-08-23	2022-09-23	31